

مقترح بحثي

التنسيق بين الزكاة والضرائب المعاصرة في الدول ذات الأغلبية المسلمة:

تكييف فقهي وتحليل اقتصادي ونموذج مقترح لمصر في ضوء التجارب المقارنة

مقدم إلى: [اسم المؤسسة]

قسم التمويل الإسلامي / الفقه وأصول الفقه

مقدم من: الدكتور ممدوح محمد سلامة

التاريخ: []

1. المقدمة

تتناول هذه الدراسة إشكالية التنسيق بين الزكاة والضرائب المعاصرة في الدول ذات الأغلبية المسلمة، في ظل اجتماع التزام ديني مالي والتزام قانوني مدني على المكلف المسلم، من غير وجود إطار فقهي ومؤسسي ناظم للعلاقة بينهما. فالزكاة فريضة مالية ذات أحكام ومصارف محددة في الشريعة الإسلامية، في حين تمثل الضرائب المعاصرة أداة من أدوات المالية العامة في الدولة الحديثة، تختلف عنها من حيث المصدر، والوعاء، والجهة الجابية، وطبيعة الإلزام، مع إمكان وجود أوجه تقاطع في بعض مجالات الإنفاق. ومع ذلك، فإن تعايش النظامين في الواقع المعاصر يثير جملة من المسائل الفقهية والاقتصادية والمؤسسية التي تستدعي دراسة منهجية متخصصة.

وعلى الرغم من وفرة الكتابات الفقهية الكلاسيكية في أحكام الزكاة، وتنامي الدراسات المعاصرة في الاقتصاد الإسلامي والمالية العامة، فإن العلاقة بين الزكاة والضرائب الحديثة لم تُبحث، في حدود مراجعة الباحث، بحثاً يجمع بين التأصيل الفقهي، والتحليل الاقتصادي، والدراسة المؤسسية المقارنة، بقصد الوصول إلى إطار منظم لآليات التنسيق بينهما. إذ تميل طائفة من الدراسات إلى تناول الزكاة والضرائب بوصفهما موضوعين منفصلين، أو إلى بيان الفروق العامة بينهما، دون تحليل كافٍ لمسائل التداخل في الوعاء المالي، والازدواج في الالتزام، والأثر الاقتصادي، والبدايل التشريعية والإدارية الممكنة.

وتبرز أهمية هذه الإشكالية بوجه خاص في الدول التي لا تتولى فيها الدولة جمع الزكاة على نحو شامل، مع استمرارها في فرض ضرائب عامة على الأفراد والشركات. ففي هذا السياق يواجه المكلف المسلم التزامين ماليين مختلفين في طبيعتهما ومقصدتهما، بما يثير تساؤلات حول إمكان التنسيق بينهما، وحدود هذا التنسيق، وضوابطه الشرعية، وآثاره في العدالة المالية، والامتثال الزكوي والضريبي، وكفاءة الإنفاق العام.

وتهدف الدراسة إلى تحليل الأسس الفقهية والأصولية للعلاقة بين الزكاة والضرائب في ضوء النصوص الشرعية، والممارسة المالية في صدر الإسلام، ومقاصد الشريعة، والفقه الإسلامي الكلاسيكي والمعاصر. كما تسعى إلى تقويم الأبعاد الاقتصادية والمؤسسية لهذه العلاقة من خلال دراسة الفروق والتقاطعات بين النظامين، وتحليل نماذج مختارة من تجارب المملكة العربية السعودية وماليزيا وباكستان وإندونيسيا، وصولاً إلى بناء بدائل تشريعية ومؤسسية قابلة للتطبيق في مصر.

وتعتمد الدراسة منهجاً متعدد المستويات يجمع بين التحليل النصي والأصولي، والتكييف الفقهي لمسألة التنسيق، والتحليل الاقتصادي لآثار الازدواج المالي والحوافز المرتبطة به، والمقارنة المؤسسية بين النماذج الدولية المختارة، ثم التطبيق على الواقع المصري. ولا يقتصر مقصد الدراسة على استعراض الأقوال الفقهية أو وصف التجارب القائمة، بل يتجه إلى بناء اجتهاد فقهي معلل، وطرح بدائل عملية منضبطة بالضوابط الشرعية والقانونية والمالية والإدارية.

ومن ثم، تسعى هذه الدراسة إلى الإسهام في سد فجوة بحثية تتصل بالعلاقة بين الفقه المالي الإسلامي ومتطلبات الدولة الحديثة، من خلال تقديم إطار تحليلي وتطبيقي يوازن بين خصوصية الزكاة بوصفها فريضة شرعية، وضرورات المالية العامة المعاصرة، مع بيان حدود التنسيق الممكن بين الزكاة والضرائب وشروطه وآثاره.

2. بيان المشكلة البحثية

تتمثل المشكلة البحثية في أن المواطن المسلم في كثير من الدول ذات الأغلبية المسلمة يواجه التزامين ماليين متوازيين: الزكاة بوصفها فريضة شرعية، والضرائب بوصفها التزاماً قانونياً تفرضه الدولة الحديثة. وعلى الرغم من اختلاف النظامين في المصدر، والوعاء، والجهة الجابية، وأوجه الصرف، فإن الواقع العملي يكشف عن وجود مساحات تقاطع بينهما من حيث الوظائف المالية والاجتماعية، من غير أن يصاحب ذلك -في كثير من الحالات- إطار فقهي ومؤسسي واضح ينظم العلاقة بينهما ويبين حدود التنسيق الممكن.

وتتجلى هذه المشكلة بصورة أوضح في الدول التي لا تتولى فيها الدولة جمع الزكاة جمعاً شاملاً، مع استمرارها في فرض ضرائب عامة على الأفراد والشركات. ففي هذا السياق ينشأ وضع مركب يثير أسئلة تتعلق بطبيعة العلاقة بين الزكاة والضرائب، وحدود التمايز أو التداخل بينهما، وأثر ذلك في المكلف المسلم من جهة، وفي العدالة المالية وكفاءة التنظيم المؤسسي من جهة أخرى. كما يثير هذا الواقع إشكاليات أصولية وفقهية تتصل بمدى الثابت والمتغير في أحكام الزكاة، وبالموقع الفقهي للضرائب الحديثة في بنية المالية العامة الإسلامية، وبإمكان تصور صيغ من التنسيق لا تفضي إلى الخلط بين النظامين ولا إلى إهدار خصائص كل منهما.

ومن ثم، فإن جوهر المشكلة لا يكمن في مجرد وجود الزكاة والضرائب معاً، وإنما في غياب تصور فقهي ومؤسسي متكامل يحدد كيف تُفهم العلاقة بينهما في الدولة الحديثة، وما الضوابط التي تحكم هذا الفهم، وما البدائل التشريعية والإدارية التي يمكن أن تعالج آثار الازدواج المالي أو تخفف حدته، مع المحافظة على خصوصية الزكاة بوصفها عبادة مالية، وعلى مشروعية الضرائب بوصفها أداة من أدوات المالية العامة المعاصرة.

3. الخلفية التاريخية والسياق

3.1 الزكاة والمنهج التشريعي في القرآن الكريم

يمثل تنظيم الزكاة في القرآن الكريم والسنة النبوية مدخلاً أساسياً لدراسة علاقتها بالضرائب المعاصرة. فقد ورد الأمر بإيتاء الزكاة في مواضع متعددة من القرآن الكريم، كما ورد بيان مصارفها في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾. أما مقادير الزكاة وأنصبتها وأوقاتها وتفصيل أحكامها، فقد بُيِّنَتْ في السنة النبوية وفي التطبيق الفقهي المستند إليها.

وفي المقابل، اشتمل القرآن الكريم على أحكام مالية أخرى ورد فيها تفصيل عددي، ومن أبرزها أنصبة الموارث. وتثير المقارنة بين المجالين سؤالاً أصولياً مهماً: هل يدل اختلاف مستوى التفصيل بين النصوص على تفاوت في مجال الاجتهاد في المسائل المالية، أم أن ورود البيان في السنة يجعل مقادير الزكاة من الأحكام التعبدية الثابتة؟ ولا تفترض الدراسة جواباً مقدماً عن هذا السؤال، بل تبحثه في ضوء القرآن والسنة وقواعد أصول الفقه وأقوال الفقهاء.

3.2 الزكاة في العهد النبوي

مثلت الزكاة في العهد النبوي مورداً مالياً مهماً في بناء الجماعة والدولة، وارتبطت بمصارف شرعية محددة وبآليات لجمعها وتوزيعها. كما عرفت الدولة الإسلامية في تلك المرحلة موارد مالية أخرى تختلف باختلاف الظروف والسياق، مثل الغنائم والفيء والجزية، إضافة إلى التبرعات والصدقات التطوعية التي كان لها دور في تلبية بعض الحاجات العامة والاستثنائية.

وتبرز أهمية دراسة هذه المرحلة في الكشف عن المبادئ التي حكمت العلاقة بين الفريضة المالية، واحتياجات المجتمع، وسلطة ولي الأمر في إدارة الموارد العامة. ولا يقصد البحث إسقاط النموذج التاريخي على الدولة الحديثة بصورة مباشرة، وإنما استقراء عناصره ومقاصده وضوابطه، ثم بحث مدى إمكان الاستفادة منها في معالجة الإشكالات المالية المعاصرة.

3.3 الزكاة في عهد الخلفاء الراشدين

تؤكد وقائع عهد الخلفاء الراشدين المكانة العامة للزكاة في النظام المالي الإسلامي المبكر. ومن أبرز الشواهد موقف الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه من القبائل التي امتنعت عن أداء الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ رأى قتال من فرّق بين الصلاة والزكاة، وانتهى الصحابة إلى تأييد موقفه.

وتدل هذه الواقعة على أن الزكاة لم تكن شأنًا فردياً محضاً، بل كانت فريضة مالية ذات بعد عام ارتبط بجمعها وإنفاذها وتنظيم توزيعها. وتفيد هذه الدلالة في طرح سؤال معاصر حول أثر تغير دور الدولة في جمع الزكاة وإدارتها، وحول العلاقة بين هذا التغير وظهور الضرائب الحديثة بوصفها مورداً رئيساً لتمويل الخدمات والالتزامات العامة.

3.4 من التعدد المالي التاريخي إلى الدولة الحديثة

عرفت البنية المالية الإسلامية التاريخية تعدداً في الموارد والالتزامات المالية، ومنها الزكاة التي تختص بالمسلمين، والجزية التي ارتبطت بغير المسلمين في سياقها التاريخي والفقهية، إضافة إلى موارد أخرى كالخراج والفيء. وقد اختلفت طبيعة هذه الموارد وشروطها ووظائفها باختلاف الأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

أما الدولة الحديثة في معظم البلدان ذات الأغلبية المسلمة، فتقوم مالياتها العامة على ضرائب موحدة أو متنوعة تفرض وفق قواعد المواطنة والإقامة والنشاط الاقتصادي، دون تمييز ديني في الأصل. ويترتب على هذا التحول اجتماع الزكاة والضريبة في دمة كثير من المكلفين المسلمين، وهو ما يثير سؤالاً حول طبيعة العبء المالي الناتج عنه، ومدى إمكان تنظيم العلاقة بين الالتزامين على نحو يحفظ خصوصية الزكاة ويستجيب في الوقت نفسه لمتطلبات المالية العامة المعاصرة.

4. الدراسات السابقة والفجوة البحثية

يمكن تصنيف الأدبيات ذات الصلة بموضوع الدراسة في أربعة مسارات رئيسة:

أولاً: الدراسات الفقهية الكلاسيكية في الزكاة والموارد المالية العامة.

تناولت كتب الفقه أحكام الزكاة من حيث الأموال الزكوية، والأنصبة، والمقادير، والمصارف، والجهة المخاطبة بجمعها وتوزيعها. كما ناقشت كتب الأحكام السلطانية والسياسة الشرعية موارد مالية أخرى، مثل الجزية والخراج والفيء والوظائف المالية عند الحاجة. وتمثل هذه الأدبيات أساساً تأصيلياً لا غنى عنه، غير أنها نشأت في سياقات سياسية ومؤسسية تختلف في جوانب كثيرة عن سياق الدولة الحديثة.

ثانياً: الدراسات المعاصرة في فقه الزكاة والفقه المالي الإسلامي.

اهتمت هذه الدراسات بتطوير النظر الفقهي في الزكاة، وبحث وعائها في الأموال المعاصرة، مثل الرواتب والدخول المهنية والأسهم والعروض الاستثمارية. ومن أبرز الأعمال في هذا المسار كتاب *فقه الزكاة* للشيخ يوسف القرضاوي، الذي ناقش مسائل مستجدة تتعلق بوعاء الزكاة، وتناول مشروعية فرض التكليف المالية عند الحاجة العامة. ومع أهمية هذا المسار، فإن دراسة آليات التنسيق المؤسسي والقانوني بين الزكاة والضرائب الحديثة لا تزال، في حدود مراجعة الباحث، بحاجة إلى مزيد من البحث المنهجي المستقل.

ثالثاً: الدراسات الاقتصادية والمؤسسية المعاصرة.

تناولت دراسات الاقتصاد الإسلامي الزكاة بوصفها أداة لإعادة التوزيع والحد من الفقر وتحقيق التكافل الاجتماعي، كما درست بعض البحوث التجارب المؤسسية لجمع الزكاة وإدارتها في عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة. غير أن كثيراً من هذه الدراسات ركز على كفاءة مؤسسات الزكاة أو إمكاناتها التمويلية، دون أن يجعل العلاقة القانونية والمالية بين الزكاة والضرائب محوراً مستقلاً للتحليل.

رابعاً: الدراسات المتعلقة بالمالية العامة والحوكمة والسياسة الشرعية.

بحثت هذه الدراسات مشروعية الضرائب، وسلطة الدولة في فرض الأعباء المالية، وضوابط السياسة المالية، وعلاقة ذلك بالمصلحة العامة والعدالة الاجتماعية. إلا أن الربط بين هذه المسائل وبين الأحكام الخاصة بالزكاة، في إطار تطبيقي يدرس البدائل التشريعية والمؤسسية للتنسيق بينهما، ما يزال بحاجة إلى دراسة أوسع وأدق.

وتتمثل الفجوة البحثية التي تنطلق منها هذه الدراسة في الحاجة إلى بحث يجمع بين التأصيل الأصولي والفقهي، والتحليل الاقتصادي، والمقارنة المؤسسية، والتطبيق القانوني على الحالة المصرية؛ من أجل تقويم صور التنسيق الممكنة بين الزكاة والضرائب، وبيان ضوابطها الشرعية وأبعادها القانونية والاقتصادية.

5. أسئلة البحث

تتمحور هذه الدراسة حول السؤال الرئيس والأسئلة الفرعية الآتية:

السؤال البحثي الرئيس:

ما الإطار الفقهي والمؤسسي الملائم لتنظيم العلاقة بين الزكاة والضرائب المعاصرة في الدول ذات الأغلبية المسلمة، بما يحقق مقاصد الشريعة ومتطلبات المالية العامة الحديثة، وما مدى قابلية تطبيقه في مصر في ضوء تجارب دول مختارة؟

الأسئلة البحثية الفرعية:

- ما حدود الثابت والمتغير في أحكام الزكاة ذات الصلة بإدارتها وتطبيقها، وما أثر ذلك في إمكان التنسيق بينها وبين الضرائب المعاصرة؟
- ما أوجه الاختلاف والتقاطع بين الزكاة والضرائب من حيث الوعاء، والمكلف، والجهة الجابية، والمصارف، والأثر الاقتصادي؟
- ما النماذج الفقهية والقانونية والمؤسسية التي اعتمدتها الدول المختارة لتنظيم العلاقة بين الزكاة والضرائب، وما عوامل نجاحها أو تعثرها؟
- ما البدائل التشريعية والمؤسسية الممكنة للتطبيق في مصر، وما ضوابطها الشرعية والمالية والتنفيذية؟

6. أهداف الدراسة

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

- تأصيل الأسس الشرعية والأصولية المنظمة للعلاقة بين الزكاة والضرائب، وبيان حدود الثابت والمتغير في أحكام الزكاة ذات الصلة بإدارتها وتطبيقها.
- استقرار الممارسة المالية في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين، واستخلاص المبادئ ذات الصلة بتنظيم الموارد المالية العامة وعلاقة الدولة بالزكاة.
- تحليل المواقف الفقهية الكلاسيكية والمعاصرة المتعلقة بالزكاة والضرائب والتكاليف المالية، وتحديد أوجه النقص في معالجة مسألة التنسيق بينهما.
- بيان الفوارق وأوجه التقاطع بين الزكاة والضرائب المعاصرة من حيث الوعاء، والمكلف، والجهة الجابية، والمصارف، وآليات التحصيل، والآثار الاقتصادية.
- دراسة النماذج القانونية والمؤسسية المختارة في تنظيم العلاقة بين الزكاة والضرائب، وتحليل عوامل نجاحها أو تعثرها وإمكان الاستفادة منها في السياق المصري.
- اقتراح بدائل فقهية وتشريعية ومؤسسية لتنظيم العلاقة بين الزكاة والضرائب في مصر، مع تقويمها في ضوء الضوابط الشرعية والقانونية والمالية والإدارية.

7. أهمية الدراسة

تسهم الدراسة في إثراء البحث في مجالات أصول الفقه، وفقه النوازل، والفقه المالي الإسلامي، والاقتصاد السياسي الإسلامي، من خلال تناول العلاقة بين الزكاة والضرائب بوصفها علاقة تحتاج إلى تحليل يجمع بين التأصيل الشرعي ودراسة الواقع المؤسسي المعاصر. كما تسعى إلى بيان حدود التمييز بين الأحكام الثابتة في الزكاة، وبين المجالات التنظيمية والإدارية التي قد تحتل الاجتهاد في الدولة الحديثة، في ضوء مقاصد الشريعة وقواعد السياسة الشرعية.

ثانياً: الأهمية التطبيقية.

تتصل نتائج الدراسة بواقع المكلفين المسلمين الذين يجتمع في ذمم كثير منهم التزام الزكاة والالتزام الضريبي، وما قد يترتب على ذلك من آثار مالية وتنظيمية. كما يمكن أن تفيد صانعي السياسات والجهات التشريعية والمؤسسات المعنية بالزكاة والتمويل الإسلامي في تقويم بدائل التنسيق الممكنة بين النظامين، بما يراعي خصوصية الزكاة ومتطلبات المالية العامة المعاصرة. وتكتسب الدراسة أهمية إضافية من توجيهها التطبيقي إلى الحالة المصرية، مع الاستفادة من نماذج مؤسسية مقارنة في عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة.

8. منهج الدراسة وإجراءاته

تعتمد الدراسة منهجاً نوعياً متعدد المستويات، يجمع بين التأصيل الفقهي والتحليل المؤسسي المقارن والتطبيق القانوني على الحالة المصرية. ولا تستهدف الدراسة، في أصل تصميمها، القياس الإحصائي المباشر لجميع الآثار الاقتصادية، وإنما تستعين بمفاهيم الاقتصاد المالي وتحليل الحوافز والعدالة والكفاءة لتقويم البدائل المقترحة.

وتتمثل مناهج الدراسة وإجراءاتها فيما يأتي:

- **المنهج الاستقرائي والتحليل النصي:** وذلك باستقراء النصوص الشرعية ذات الصلة بالزكاة والموارد المالية العامة، ومراجعة المصادر الأصلية في التفسير والحديث والفقه وأصول الفقه والسياسة الشرعية، مع الاستفادة من مؤلفات الفقهاء في مسائل الزكاة والجزية والخراج والفيء والوظائف المالية عند الحاجة.
- **المنهج الفقهي والأصولي:** وذلك بتحليل أقوال الفقهاء الكلاسيكيين والمعاصرين في الزكاة، والتكاليف المالية، وحق ولي الأمر في تنظيم الموارد العامة، وفق قواعد الاستدلال وال ترجيح ومقاصد الشريعة وتحقيق المناط في النوازل المعاصرة.

- **المنهج التحليلي الاقتصادي:** وذلك بدراسة الفوارق بين الزكاة والضرائب من حيث الوعاء، والمكلف، ومعدلات التحصيل، والمصارف، والحوافز، والآثار المحتملة للازدواج المالي في العدالة والتكافل والامتثال والاستثمار، دون افتراض نتيجة مسبقة بشأن حجم هذه الآثار أو اتجاهها.
 - **المنهج المقارن المؤسسي والقانوني:** وذلك بتحليل النظم المنظمة للعلاقة بين الزكاة والضرائب في المملكة العربية السعودية وماليزيا وباكستان وإندونيسيا، وفق معايير مقارنة موحدة تشمل الوضع القانوني للزكاة، وطريقة جمعها، ومعالجتها ضريبياً، والجهات المختصة بها، وآليات الرقابة والامتثال، وأبرز عناصر القوة والتحديات في كل نموذج.
 - **المنهج التطبيقي:** وذلك بتشخيص الإطار القانوني والمؤسسي القائم في مصر، وبخاصة التشريعات الضريبية ذات الصلة ومؤسسات جمع الزكاة والصدقات، ثم تقويم البدائل الممكنة لتنظيم العلاقة بين الزكاة والضرائب في ضوء الضوابط الشرعية والقانونية والمالية والإدارية.
- وتعتمد الدراسة على المصادر الفقهية والأصولية الأصلية، والدراسات المعاصرة العربية والأجنبية، والتشريعات واللوائح والتقارير الرسمية ذات الصلة بالدول محل الدراسة، بالإضافة إلى الوثائق الصادرة عن الهيئات التنظيمية والمؤسسات المختصة بالزكاة والضرائب.
- يبين الجدول الآتي توزيع المناهج المستخدمة في الدراسة على أبواب البحث، وذلك على سبيل الإيجاز، مع الرجوع إلى قسم «منهج الدراسة وإجراءاته» لبيان تفصيلي للمصادر والإجراءات وأدوات جمع البيانات.

مجال التطبيق	المنهج	المستوى
الباب الأول	تحليل النصوص وقواعد الاستدلال	الأصولي
البابان الأول والثاني والرابع	التكييف والترجيح في النوازل	الفقهي
الباب الثاني والباب الرابع	تحليل الحوافز والآثار المحتملة	الاقتصادي
الباب الثاني	مقارنة الوعاء الزكوي والضريبي	المحاسبي
الباب الثالث	دراسة الحالات الدولية	المؤسسي المقارن
الباب الرابع	تحليل الحالة المصرية وبدائل الإصلاح	التطبيقي

9. النتائج المتوقعة

يُتوقع أن تسفر الدراسة عن النتائج الآتية:

- تأصيل فقهي وأصولي لمنهج النظر في العلاقة بين الزكاة والضرائب المعاصرة، بما يسهم في معالجة فجوة بحثية تتعلق بآليات التنسيق بينهما في الدولة الحديثة.
- بيان أوجه الاختلاف والتقاطع بين الزكاة والضرائب من حيث المصدر، والوعاء، والمكلف، والجهة الجابية، والمصارف، وآثار ذلك في إمكان التنسيق بين النظامين وحدوده.
- تقديم تحليل مقارنة للنماذج القانونية والمؤسسية المعتمدة في الدول المختارة، مع بيان آلياتها ومواطن القوة والتحديات التي تواجهها وإمكان الاستفادة منها في السياق المصري.
- اقتراح إطار اجتهادي فقهي معلل، وبدائل تشريعية ومؤسسية لتنظيم العلاقة بين الزكاة والضرائب في مصر، تخضع للتقويم في ضوء الضوابط الشرعية والقانونية والمالية والإدارية.
- الإسهام في تطوير النقاش الفقهي المعاصر حول التمييز بين الأحكام التعبدية الثابتة، والمجالات التنظيمية التي تتصل بالسياسة المالية وإدارة الموارد العامة.

10. الخاتمة

تتناول هذه الدراسة العلاقة بين الزكاة والضرائب المعاصرة بوصفها من القضايا التي يتداخل فيها البعد التعبدى بالبعد التنظيمي، وتتصل فيها أحكام الفقه المالي الإسلامي بمتطلبات الدولة الحديثة ومالياتها العامة. ولا تنطلق الدراسة من افتراض تماثل الزكاة والضرائب أو إمكان دمجهما في نظام واحد، بل من الحاجة إلى بيان أوجه التمايز والتقاطع بينهما، وبحث صور التنسيق الممكنة في ضوء الضوابط الشرعية والقانونية والمؤسسية.

ومن خلال التأصيل الأصولي والفقهي، والتحليل الاقتصادي، والمقارنة بين التجارب المؤسسية المختارة، والتطبيق على الحالة المصرية، تسعى الدراسة إلى تقديم معالجة علمية لمسألة التنسيق بين الزكاة والضرائب. كما تهدف إلى اقتراح إطار اجتهادي فقهي معلل وبدائل عملية قابلة للتقويم، بما يراعي خصوصية الزكاة ومقاصدها، ومتطلبات العدالة المالية، وضرورات تنظيم الموارد العامة في الدولة الحديثة.

المراجع

أولاً: المصادر الشرعية والفقهية الأصلية

- القرآن الكريم.
- البخاري، محمد بن إسماعيل. الجامع الصحيح.
- مسلم، مسلم بن الحجاج. المسند الصحيح.
- أبو عبيد، القاسم بن سلام. كتاب الأموال.
- أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم. كتاب الخراج.
- الماوردي، علي بن محمد. الأحكام السلطانية والولايات الدينية.
- ابن زنجويه، حميد بن مخلد. كتاب الأموال.
- ابن قدامة، عبد الله بن أحمد. المغني.
- النووي، يحيى بن شرف. المجموع شرح المذهب.
- ابن حزم، علي بن أحمد. المحلى بالآثار.
- ابن تيمية، أحمد بن عبد الحلیم. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية.
- ابن القيم، محمد بن أبي بكر. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية.
- الشاطبي، إبراهيم بن موسى. الموافقات.
- ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد. المقدمة.

ثانياً: مراجع فقهية واقتصادية معاصرة

- القرضاوي، يوسف. فقه الزكاة: دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة.
- الزحيلي، وهبة. الفقه الإسلامي وأدلته.
- الزرقا، مصطفى أحمد. المدخل الفقهي العام.
- القحف، منذر. دراسات وأبحاث في الزكاة والاقتصاد الإسلامي.
- شحاتة، حسين حسين. دراسات في الزكاة والمالية العامة الإسلامية.
- عبد السلام، عبد العزيز. دراسات في الاقتصاد الإسلامي والسياسة المالية.
- عودة، جاسم. مقاصد الشريعة: دليل للمبتدئ.

ثالثاً: مراجع قانونية ومؤسسية

- جمهورية مصر العربية. قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- بيت الزكاة والصدقات المصري. التقارير السنوية والنشرات الرسمية.
- وزارة المالية المصرية. بيانات الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.
- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية (ZATCA) ، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)
- الجهات الرسمية المختصة بالزكاة والضرائب في ماليزيا. التشريعات والتقارير ذات الصلة.
- الجهات الرسمية المختصة بالزكاة والضرائب في باكستان. قانون الزكاة والعشر والتقارير الرسمية.
- الهيئة الوطنية للزكاة في إندونيسيا (BAZNAS) قانون الزكاة رقم 23 لسنة 2011 والتقارير السنوية.
- هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) المعايير الشرعية والمحاسبية ذات الصلة بالزكاة.
- مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) المعايير والتقارير ذات الصلة بالتمويل الإسلامي والحوكمة.

رابعاً: الدوريات وقواعد البيانات العلمية

- مجلة بحوث الاقتصاد الإسلامي.
- *Islamic Economic Studies*.
- *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.
- قاعدة بيانات دار المنظومة.
- قاعدة بيانات المنهل.
- Google Scholar.
- Scopus، بحسب ما يتاح للباحث من خلال المؤسسة العلمية.

الملحق الأول - مراجعة نقدية للأدبيات المعاصرة في العلاقة بين الزكاة والضرائب وحدودها

1. هدف الملحق

يستعرض هذا الملحق أبرز الاتجاهات في الأدبيات المعاصرة ذات الصلة بالزكاة والمالية العامة الإسلامية، بقصد بيان ما قدمته هذه الأدبيات من إسهامات علمية، وتحديد الحدود التي تقف عندها بالنسبة إلى سؤال هذا البحث. ولا يرمي الملحق إلى التقليل من قيمة الجهود السابقة، بل إلى توضيح الفجوة البحثية التي تنطلق منها الدراسة الحالية على نحو أكثر تحديداً.

2. ما أنجزته الأدبيات القائمة

يمكن إجمال أبرز إسهامات الأدبيات المعاصرة في ثلاثة مجالات رئيسية:

أولاً: التوسعة الفقهية لوعاء الزكاة.

شهد هذا المجال إسهامات بارزة في بحث الأموال الزكوية المعاصرة، ومن أبرزها ما ورد في كتاب *فقه الزكاة* للشيخ يوسف القرضاوي، الذي ناقش إمكان إدخال بعض صور الدخل المعاصر، مثل الدخل المهني والأسهم والعقارات المؤجرة، في نطاق الوعاء الزكوي بناءً على اجتهادات فقهية معاصرة. وفي السياق نفسه، قدم منذر قحف تقديرات كمية للإيرادات الزكوية المحتملة في عدد من الدول الإسلامية وفق تعريفات مختلفة للوعاء الزكوي، بما أبرز الأهمية الاقتصادية المحتملة لنظم الزكاة في الواقع المعاصر.

ثانياً: الدراسات المقارنة للتطبيقات المعاصرة.

تناولت دراسات متعددة تجارب الدول التي تنظم جمع الزكاة أو تعترف بها ضمن أطرها المؤسسية، مثل المملكة العربية السعودية وماليزيا وباكستان وإندونيسيا والسودان. وقد ركزت هذه الأدبيات على أنماط التنظيم المؤسسي، ومستويات الامتثال، وأدوات الحوكمة، والعلاقة بين الأجهزة الرسمية والجهات الأهلية في إدارة الزكاة.

ثالثاً: المقاربات المقاصدية في الفقه المالي الإسلامي.

أسهمت الأدبيات المقاصدية، القديمة والمعاصرة، في إبراز موقع الزكاة ضمن مقاصد الشريعة، ولا سيما ما يتصل بحفظ المال، وتحقيق التكافل، وتداول الثروة، والعدالة الاجتماعية. وقد أفادت هذه المقاربات في توسيع أفق النظر إلى الزكاة بوصفها جزءاً من بنية أوسع للمالية العامة الإسلامية، لا مجرد عبادة مالية منفصلة عن سياقها الاجتماعي والمؤسسي.

3. حدود الأدبيات القائمة

على الرغم من أهمية هذه الإسهامات، فإن مراجعة الأدبيات ذات الصلة تكشف -في حدود ما اطلع عليه الباحث- عن عدد من الجوانب التي ما تزال بحاجة إلى مزيد من البحث والتحليل:

أولاً: محدودية المعالجة المباشرة لمسألة التنسيق.

تركز كثير من الدراسات على الزكاة أو الضرائب كلٌّ على حدة، أو على بيان الفروق العامة بينهما، دون أن تنتهي إلى إطار فقهي ومؤسسي تطبيقي يبين صور التنسيق الممكنة بين الالتزامين في الدولة الحديثة، ولا سيما في السياقات التي لا تتولى فيها الدولة جمع الزكاة على نحو شامل .

ثانياً: محدودية بحث مسألة الازدواج في العبء المالي.

لم تحظ مسألة اجتماع الزكاة والضريبة في ذمة المكلف المسلم، وآثار ذلك من الناحية الفقهية والاقتصادية والمؤسسية، بعناية مستقلة كافية في كثير من الأدبيات، وبخاصة عند ربطها بالتحويلات التاريخية في بنية الموارد العامة من النظم المالية التقليدية إلى أنظمة الضرائب الحديثة .

ثالثاً: غلبة الوصف والمقارنة على بناء البدائل التطبيقية.

أسهمت الأدبيات القائمة في الوصف، والتصنيف، والمقارنة، ورصد النماذج المؤسسية، غير أن الحاجة ما تزال قائمة إلى دراسات تتجاوز هذا المستوى نحو بناء ترجيحات فقهية معلة، وبدائل قانونية ومؤسسية قابلة للتقويم في ضوء الواقع المعاصر .

4. الفارق بين ما هو قائم وما تستهدفه الدراسة

يمكن تلخيص الفارق بين الأدبيات القائمة وهذه الدراسة في الآتي:

الأدبيات القائمة	ما تستهدفه هذه الدراسة
بحث أحكام الزكاة أو الضرائب كلٌّ على حدة	دراسة العلاقة بين الزكاة والضرائب بوصفها مسألة مركبة
توسيع وعاء الزكاة أو تقويم كفاءة الجباية	بحث إمكانيات التنسيق بين الالتزامين وضوابطه
وصف النماذج المؤسسية المقارنة	تحليل هذه النماذج لاستخلاص بدائل قابلة للإفادة منها
عرض الأقوال الفقهية أو المقاصدية	بناء ترجيح فقهي معلل في مسألة معاصرة
التركيز على البعد النظري أو المؤسسي منفرداً	الجمع بين التأصيل الفقهي والتحليل الاقتصادي والمقارنة المؤسسية والتطبيق المصري

5. خلاصة

تكشف مراجعة الأدبيات المعاصرة أن الموضوع قد حظي بإسهامات مهمة في مجالات الزكاة والمالية العامة والحوكمة المؤسسية، إلا أن العلاقة بين الزكاة والضرائب ما تزال بحاجة إلى دراسة تجمع بين

التأصيل الفقهي، والتحليل الاقتصادي، والمقارنة المؤسسية، والتطبيق القانوني. ومن هنا تنطلق هذه الدراسة، لا لتكرار ما أُنجز، بل للبناء عليه وتوجيهه نحو معالجة أكثر تركيزاً لمسألة التنسيق بين الزكاة والضرائب في الدولة الحديث.

الملحق الثاني: الخطة التفصيلية للبحث

الباب الأول: التأصيل الأصولي والفقهي للزكاة والمالية العامة

الفصل الأول: الزكاة والمنهج التشريعي في النصوص الشرعية

المبحث الأول: دلالة عدم ورود مقادير الزكاة تفصيلاً في القرآن الكريم.

دراسة أصولية مقارنة بين أحكام الزكاة ومواقع التفصيل العددي في القرآن الكريم، وبيان أثر ذلك في تحديد مجال الاجتهاد في إدارة الزكاة وتطبيقها.

المبحث الثاني: مقادير الزكاة في السنة النبوية وحدود الاجتهاد فيها.

دراسة مكانة السنة في بيان أحكام الزكاة، وحدود الثابت والمتغير في المقادير والأنصبة وآليات الجباية والإدارة، في ضوء أصول الفقه والسياسة الشرعية.

الفصل الثاني: الزكاة والموارد المالية العامة في التجربة الإسلامية المبكرة

المبحث الأول: موارد المالية العامة في العهد النبوي.

دراسة موقع الزكاة والصدقات التطوعية وسائر الموارد المالية في العهد النبوي، وبيان المبادئ المنظمة لعلاقة موارد الدولة بالحاجات العامة.

المبحث الثاني: البعد العام للزكاة في عهد الخلفاء الراشدين.

تحليل دلالة موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه من مانعي الزكاة، وأثره في بيان العلاقة بين الزكاة وسلطة الدولة في الجباية والتنظيم.

المبحث الثالث: تحولات البنية المالية من النظم التاريخية إلى الدولة الحديثة.

دراسة التحول من تعدد الموارد والالتزامات المالية التاريخية إلى أنظمة الضرائب الحديثة، وآثار اجتماع الزكاة والضريبة على المكلف المسلم.

الباب الثاني: التكييف الفقهي والتحليل الاقتصادي للعلاقة بين الزكاة والضرائب

الفصل الأول: التكييف الفقهي للضرائب الحديثة واجتماعها بالزكاة

المبحث الأول: مشروعية التكاليف المالية في الفقه الإسلامي.

دراسة فقه النوائب والوظائف والخراج والضرائب، وحدود سلطة ولي الأمر في فرض التكاليف المالية عند الحاجة والمصلحة العامة.

المبحث الثاني: دراسة ضوابط تعدد الالتزامات المالية، ومدى الاستدلال بالنهي عن الثني في الصدقة
يتناول هذا المبحث التكييف الفقهي لاجتماع الزكاة والضرائب في ذمة المكلف، ويميز بين تكرار الزكاة على المال الواحد، وبين تعدد الالتزامات المالية ذات المصادر والمقاصد المختلفة. كما يبحث مدى إمكان الاستدلال بحديث «لا ثني في الصدقة» في تقويم صور الازدواج المالي المعاصر، في ضوء فقه التكليف المالية، والمصلحة العامة، ومقاصد الشريعة.

الفصل الثاني: الأبعاد الاقتصادية والمحاسبية للعلاقة بين الزكاة والضرائب

المبحث الأول: أوجه الاختلاف والتقاطع بين الوعاء الزكوي والوعاء الضريبي.
تحليل الوعاء، والمكلف، ومعدلات التحصيل، والمصارف، والخصوم، والإهلاكات، مع الإفادة من معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI والمعايير الضريبية ذات الصلة.

المبحث الثاني: الآثار الاقتصادية المحتملة لاجتماع الزكاة والضريبة.
تحليل آثار الازدواج المالي المحتمل في العدالة المالية، والامتثال، والادخار، والاستثمار، والحوافز الاقتصادية، مع بيان حدود الاستفادة من مفهوم الفاقد الاقتصادي (Deadweight Loss).

المبحث الثالث: صور التنسيق الممكنة وضوابطها.
دراسة البدائل الفقهية والقانونية للتنسيق بين الزكاة والضرائب، مثل خصم الزكاة من الوعاء الضريبي، أو الائتمان الضريبي، أو اعتبار بعض الضرائب من الديون المؤثرة في الوعاء الزكوي، مع بيان ضوابط كل صورة وحدودها.

الباب الثالث: الدراسة المؤسسية المقارنة للتجارب الدولية

الفصل الأول: التجربة السعودية

المبحث الأول: الإطار النظامي والمؤسسي للزكاة والضريبة.
دراسة دور هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومعالجة الزكاة والضريبة في النظام المالي السعودي.

المبحث الثاني: دلالات التجربة السعودية.
تحليل عناصر التنسيق بين النظامين، والتحديات العملية، وإمكان الإفادة من التجربة في سياقات أخرى.

الفصل الثاني: التجربة الماليزية

المبحث الأول: المعالجة الضريبية للزكاة في التشريع الماليزي.
دراسة نظام الإعفاء أو الائتمان الضريبي للزكاة المدفوعة للجهات المعتمدة، وبيان نطاقه وشروطه.

المبحث الثاني: الآثار المؤسسية للتجربة الماليزية.
تحليل أثر المعالجة الضريبية في الامتثال الزكوي، والحوكمة، والتمويل الاجتماعي، وحدود نقل النموذج إلى مصر.

الفصل الثالث: التجربتان الباكستانية والإندونيسية

المبحث الأول: التجربة الباكستانية في الجمع الإلزامي للزكاة.

دراسة الإطار القانوني والمؤسسي للزكاة، وعلاقته بالنظام الضريبي، والتحديات المرتبطة بالامتثال والتنفيذ.

المبحث الثاني: التجربة الإندونيسية في التنظيم المؤسسي المتعدد.

دراسة دور المؤسسات الرسمية والأهلية لجمع الزكاة، والمعالجة الضريبية للزكاة، والتحديات المتصلة بالتنسيق والحوكمة.

المبحث الثالث: التحليل المقارن واستخلاص الدروس.

مقارنة الحالات الأربع وفق معايير موحدة: الوضع القانوني للزكاة، والجهة الجابية، والمعالجة الضريبية، وآليات الرقابة، ومعدلات الامتثال، وقابلية الإفادة منها في مصر.

الباب الرابع: الحالة المصرية والبدائل المقترحة

الفصل الأول: الواقع القانوني والمؤسسي للزكاة والضرائب في مصر

المبحث الأول: التنظيم الضريبي وأثره في الزكاة والتبرعات.

تحليل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، واللوائح ذات الصلة، ومدى الاعتداد بالتبرعات والزكاة في المعالجة الضريبية.

المبحث الثاني: المؤسسات القائمة لجمع الزكاة والتمويل الاجتماعي.

دراسة وضع بيت الزكاة والصدقات المصري والمؤسسات الخيرية ذات الصلة، وآليات الحوكمة والرقابة والتوزيع.

المبحث الثالث: تحديات اجتماع الزكاة والضريبة في السياق المصري.

تحليل الإشكالات الشرعية والقانونية والمؤسسية والاقتصادية المرتبطة باجتماع الالتزامين، بالاستناد إلى النصوص القانونية والوثائق الرسمية والبيانات المتاحة.

الفصل الثاني: التقويم الفقهي والمقاصدي للبدائل المصرية

المبحث الأول: المواقف الإفتائية والفقهية ذات الصلة.

تحليل ما يصدر عن المؤسسات الإفتائية والعلمية المصرية من فتاوى وآراء بشأن الزكاة والضرائب، في ضوء القواعد الأصولية والمقاصدية.

المبحث الثاني: تقويم البدائل التشريعية والمؤسسية.
دراسة البدائل المتاحة لتنظيم أثر الزكاة في الالتزام الضريبي، وبيان آثارها الشرعية والقانونية والمالية والإدارية.

الفصل الثالث: الإطار المقترح لتنظيم العلاقة بين الزكاة والضرائب

المبحث الأول: الترجيح الفقهي المعلن.
بناء ترجيح فقهي في مسألة التنسيق بين الزكاة والضرائب، مع بيان أدلته وضوابطه وشروط تنزيله.

المبحث الثاني: المقترح التشريعي والمؤسسي.
صياغة بدائل تشريعية ومؤسسية أولية قابلة للتقويم، لتنظيم العلاقة بين الزكاة والضرائب في مصر، مع اقتراح آليات للرقابة والإثبات والربط المؤسسي.

المبحث الثالث: تقدير الآثار المتوقعة وقابلية التطبيق.
تقويم الآثار المحتملة للبدائل المقترحة في الامتثال والعدالة المالية والتمويل الاجتماعي والاستثمار، وبيان متطلبات تطبيقها ومخاطرها وحدودها.

أدوات جمع البيانات

- المصادر الشرعية والفقهية والأصولية الأصلية.
- التشريعات واللوائح والقرارات الإدارية ذات الصلة في مصر والدول محل الدراسة.
- وثائق وتقارير الجهات الرسمية المعنية بالزكاة والضرائب.
- البيانات المنشورة للموازنة العامة المصرية والحساب الختامي، بقدر اتصالها بموضوع الدراسة.
- التقارير المنشورة لبيت الزكاة والصدقات المصري والجهات الاجتماعية ذات الصلة.
- الدراسات الأكاديمية المحكمة العربية والأجنبية.
- مقابلات نوعية شبه منظمة، إذا توفرت الموافقات المؤسسية وإمكان الوصول إلى المشاركين، بوصفها أداة مساندة لا بديلاً عن التحليل الفقهي والقانوني.

الملحق الثالث: مخرجات البحث ومسارات الإفادة وتوسيع الدراسة المقارنة

أولاً: مخرجات البحث ومسارات الإفادة

لا يقتصر هذا البحث على معالجة نظرية لمسألة العلاقة بين الزكاة والضرائب، بل يتجه كذلك إلى بناء مخرجات علمية وعملية يمكن الإفادة منها في دوائر متعددة، تتراوح بين المجال الأكاديمي، والمؤسسات الإفتائية، والجهات التشريعية والمالية، ومؤسسات الزكاة والتمويل الإسلامي. وينسجم ذلك مع طبيعة الموضوع نفسه؛ إذ إن إشكالية التنسيق بين الزكاة والضرائب لا تقف عند حدود البحث الفقهي المجرد، بل تتصل اتصالاً مباشراً بممارسات الدولة الحديثة، وتنظيم الموارد العامة، وواقع المكلف المسلم، وآليات الحوكمة المالية في المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة .

ومن ثم، فإن القيمة المتوقعة لهذا البحث لا تنحصر في تقديم تأصيل فقهي لمسألة معاصرة، بل تمتد إلى إمكان صوغ بدائل تطبيقية قابلة للتقويم، وإنتاج معرفة قابلة للتداول بين الفاعلين المختلفين كلٌّ بحسب موقعه وحاجته. ولا يعني ذلك افتراض تبني النتائج أو إقرارها مؤسسياً قبل إنجاز البحث، وإنما يعني تصميم الرسالة بطريقة تجعل مخرجاتها قابلة للإفادة في أكثر من مستوى بعد اكتمالها .

1. الفئات المستفيدة من البحث

يمكن تصنيف الفئات التي يُتوقع أن تستفيد من نتائج هذا البحث إلى خمس فئات رئيسية:

صورة الإفادة المتوقعة	طبيعة الحاجة	الفئة
موجز سياسات أو مذكرة قانونية تلخص البدائل وآثارها المحتملة	بدائل قانونية وإدارية لتنظيم العلاقة بين الزكاة والضرائب	الجهات التشريعية والمالية
دراسة فقهية مركزة يمكن الرجوع إليها في الإفتاء أو النقاش العلمي	معالجة فقهية معللة لمسألة معاصرة متصلة بالزكاة والضرائب	المؤسسات الدينية والإفتائية
مقترحات إجرائية وتنظيمية قابلة للنظر والتطوير	آليات للتوثيق والحوكمة والتنسيق المؤسسي	مؤسسات الزكاة والتمويل الإسلامي
الرسالة نفسها وما يستخرج منها من أبحاث ودراسات	إسهام في الفقه المالي الإسلامي والاقتصاد الإسلامي والحوكمة	المجتمع الأكاديمي
عرض مبسط للنتائج بلغة ميسرة عند الحاجة	فهم أوضح للعلاقة بين الزكاة والضريبة وآثارها العملية	المكلف المسلم

وتظهر أهمية هذا التصنيف في أنه يحرر البحث من ضيق التلقي الأكاديمي وحده، ويجعل المخرجات النهائية قابلة لإعادة الصياغة بحسب الجمهور المقصود، دون الإخلال بالجواهر العلمي للرسالة. فالمخرج الذي يناسب لجنة أكاديمية ليس هو ذاته الذي يناسب صانع القرار، ولا الذي تحتاجه مؤسسة زكوية، ولا الذي ينفع المكلف المسلم في حياته اليومية

2. صور المخرجات الممكنة

يمكن أن يسفر هذا البحث، بعد اكتماله، عن عدد من المخرجات العلمية والعملية، من أبرزها:

- الرسالة العلمية الأصلية، بوصفها الإطار الجامع للتأصيل الفقهي، والتحليل الاقتصادي، والمقارنة المؤسسية، والتطبيق المصري.
- ورقة فقهية متخصصة، تُعنى بمسألة التنسيق بين الزكاة والضرائب في ضوء الأدلة الشرعية وقواعد أصول الفقه ومقاصد الشريعة.
- موجز سياسات، يوجز البدائل التشريعية والمؤسسية الممكنة في مصر، مع بيان مزاي كل بديل ومخاطره وشروط تطبيقه.
- ورقة مقارنة، تتناول النماذج المؤسسية في الدول المختارة، مثل السعودية وماليزيا وباكستان وإندونيسيا، وفق معايير موحدة .
- مقترحات إجرائية، يمكن أن تفيد مؤسسات الزكاة أو الجهات الضريبية أو المؤسسات المالية الإسلامية في مجالات الإثبات والربط والحوكمة.
- ملخص تنفيذي مبسط، يُظهر للمكلفين والمهتمين الفروق بين الزكاة والضريبة، وصور التنسيق الممكنة، وحدود كل صورة.

ولا يُفترض أن تصدر هذه المخرجات كلها بالضرورة في وقت واحد، ولا أن تُنجز جميعها ضمن النص الجامعي نفسه، لكن إدراكها منذ مرحلة المقترح يوضح أن الرسالة ليست عملاً نظرياً مغلقاً، بل بحثاً قابلاً لأن يتحول إلى أدوات معرفية عملية متعددة.

3. مسارات الإفادة بعد اكتمال البحث

يمكن تصور الإفادة من نتائج هذا البحث عبر أربعة مسارات رئيسية:

أولاً: المسار الأكاديمي.

ويشمل تحويل بعض فصول الرسالة أو نتائجها إلى أبحاث منشورة في مجلات محكمة متخصصة في الفقه المالي الإسلامي، أو الاقتصاد الإسلامي، أو الدراسات القانونية والمؤسسية ذات الصلة. كما يشمل عرض أجزاء من البحث في المؤتمرات والندوات العلمية، بما يتيح مناقشة نتائجه وتطويرها .

ثانياً: المسار الفقهي والإفتائي.

ويشمل تقديم الدراسة أو ملخص فقهي مركز منها إلى الجهات العلمية والإفتائية المختصة، لتكون مادة للنظر والمناقشة، ولا سيما في المسائل المرتبطة بالعلاقة بين الزكاة والضرائب، أو بحكم بعض صور التنسيق بينهما، أو بحدود تأثير الضرائب في الوعاء الزكوي أو في ذمة المكلف .

ثالثاً: المسار التشريعي والإداري.

ويشمل إعداد عرض مختصر للبدائل القانونية والمؤسسية التي تناقشها الدراسة، بحيث يمكن للجهات المعنية بالشأن المالي أو التشريعي الاطلاع عليه وتقويمه. ويُقصد بهذا المسار إتاحة نتائج البحث في صورة عملية قابلة للنظر، لا الادعاء بأن الرسالة ستتحول مباشرة إلى نصوص قانونية نافذة.

رابعاً: المسار المؤسسي والمهني.

ويشمل الإفادة من النتائج في النقاشات المتعلقة بحوكمة مؤسسات الزكاة، أو ضبط الربط بينها وبين الجهات الضريبية، أو تطوير آليات الإثبات والتوثيق والرقابة، أو تحسين التنسيق بين أهداف التمويل الاجتماعي الإسلامي ومتطلبات المالية العامة الحديثة. ويكتسب هذا المسار أهمية خاصة إذا تبين من البحث أن بعض صور التنسيق الممكنة لا تتطلب تعديلاً تشريعياً كاملاً، بل تبدأ بتحسينات مؤسسية أو إجرائية .

4. حدود التأثير المتوقع

من المهم التأكيد على أن الرسالة، مهما بلغت قوتها، لا تملك بذاتها أن تفرض تبنيّاً تشريعياً أو إفتائياً أو مؤسسياً. ولذلك فإن هذا الملحق لا يفترض أن نتائج البحث ستُعتمد تلقائياً من قبل الدول أو دور الإفتاء أو المؤسسات الدولية، وإنما يقرر أن موضوع البحث بطبيعته يسمح بتعدد مستويات الإفادة من نتائجه، وأن تصميمه يمكن أن يراعي هذه الإمكانيات منذ البداية.

وعليه، فإن المعيار الواقعي لنجاح هذا المسار هو جودة المخرجات العلمية، ووضوح البدائل التي تقدمها، وقابليتها للنقاش والتقويم، وقدرتها على الإسهام في سد فجوة معرفية وتطبيقية في موضوع شديد الصلة بواقع المجتمعات الإسلامية المعاصرة .

ثانياً: توسيع الدراسة المقارنة ومبررات اختيار الحالات

تنبع أهمية الدراسة المقارنة في هذا البحث من أن مسألة العلاقة بين الزكاة والضرائب ليست مسألة نظرية مجردة، بل مسألة تتجسد في ترتيبات قانونية ومؤسسية متباينة من دولة إلى أخرى. ومن ثم، فإن الاقتصار على التأصيل الفقهي أو التحليل الاقتصادي دون النظر في الكيفيات التي نظمت بها بعض الدول هذه العلاقة من شأنه أن يحرم البحث من عنصر مهم في اختبار البدائل وتقدير قابليتها للتطبيق .

ولذلك يقترح هذا الملحق توسيع الدراسة المقارنة بحيث تشمل أربع حالات رئيسة: المملكة العربية السعودية، وماليزيا، وباكستان، وإندونيسيا، على أن تكون مصر مجال التطبيق النهائي الذي تُقَوَّم في ضوءه نتائج المقارنة. وهذا التوسيع لا يراد به مجرد الإكثار من الحالات، بل يهدف إلى تنويع النماذج التي يختبرها البحث، بحيث تمثل كل حالة نمطاً مختلفاً في إدارة العلاقة بين الزكاة والضرائب .

1. الحالة السعودية

تمثل المملكة العربية السعودية نموذجاً مهماً لدراسة العلاقة المؤسسية بين الزكاة والضرائب في إطار جهاز حكومي واحد؛ إذ تتولى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إدارة ملفات الزكاة والضرائب والجمارك ضمن بنية تنظيمية موحدة. وتنبع أهمية هذه الحالة من إمكان دراسة أثر هذا التكامل الإداري في ضبط الجباية، وتنظيم الاختصاص، وتخفيف بعض صور التداخل أو الازدواج من الناحية المؤسسية، مع ملاحظة أن الزكاة والضريبة لا تزالان مختلفتين من حيث الطبيعة القانونية والمكلفين وأساس الاحتساب. كما تسمح الحالة السعودية بالنظر في أثر وجود جهة موحدة على الحوكمة والامتثال والوضوح النظامي، وفي حدود إمكان الإفادة من هذا النمط في بيئات تختلف عنها من الناحية القانونية أو المذهبية أو المؤسسية. فالدراسة هنا لا تستهدف نقل النموذج السعودي كما هو، بل تحليله من حيث منطقته المؤسسي وأدواته التنظيمية وما يمكن أن يكشفه من مزايا وتحديات .

2. الحالة الماليزية

تُعد ماليزيا من أهم الحالات المقارنة في هذا الموضوع، بسبب المعالجة الضريبية الواضحة للزكاة المدفوعة إلى الجهات المعتمدة، حيث تُبحث الزكاة في إطار خصم أو ائتمان ضريبي مباشر على الضريبة المستحقة في بعض الصور، لا مجرد خصم من الوعاء الخاضع للضريبة. وتتميز هذه الحالة بأنها تقدم مثلاً عملياً على اعتراف النظام الضريبي بأثر أداء الزكاة في الالتزام الضريبي، بما يجعلها مرجعاً أساسياً عند مناقشة البدائل القانونية الممكنة في السياقات الأخرى.

كما تتيح الحالة الماليزية بحث الأثر المؤسسي لهذا التنظيم، من حيث تحفيز الامتثال، وربط المكلف بجهات زكوية معتمدة، وتعزيز التوثيق، وتحسين قابلية التنسيق بين النظامين. غير أن أهمية هذه الحالة لا تعني افتراض صلاحيتها التامة للتطبيق في مصر، بل تعني أنها تمثل نموذجاً متقدماً ينبغي تحليله واختبار مدى قابلية عناصر منه للإفادة في بيئة قانونية ومؤسسية مختلفة

3. الحالة الباكستانية

تُعد باكستان حالة بالغة الأهمية في أي مقارنة تتناول علاقة الزكاة بالنظام المالي الرسمي، لأنها تمثل نموذجاً حاول تنظيم جمع الزكاة بقوة القانون وبصورة واسعة، مع ما أثاره ذلك من إشكالات في الامتثال والتطبيق والتنسيق مع بقية مؤسسات الدولة. وتنبع قيمة هذه الحالة من أنها تكشف أن مجرد وجود

النص القانوني أو الإلزام الشكلي لا يكفي وحده لتحقيق التنسيق الفعال، ما لم تُدرس العوامل المؤسسية والاجتماعية والفقهية والتنفيذية المحيطة به .

كما تسمح هذه الحالة بدراسة أثر التعدد المذهبي، والاستثناءات القانونية، وسلوك المكلفين، وطبيعة العلاقة بين منظومة الزكاة وبنية المالية العامة الأوسع. ولذلك فإن إدراج باكستان في الدراسة لا يقصد منه الحكم المسبق على التجربة بالنجاح أو الإخفاق، وإنما تحليل عناصرها لفهم ما تكشفه من فرص وصعوبات في بناء علاقة مؤسسية مستقرة بين الزكاة والضرائب

4. الحالة الإندونيسية

تمثل إندونيسيا حالة مقارنة مهمة بسبب الجمع بين التعدد المؤسسي والمعالجة القانونية الحديثة للزكاة. فالقانون الإندونيسي رقم 23 لسنة 2011 ينظم إدارة الزكاة، كما تبرز في الواقع المؤسسي أدوار جهات رسمية وأهلية معتمدة، بما يخلق بيئة تحليلية ثرية لدراسة كيفية تنسيق الزكاة في سياق مؤسسي مركب ومتعدد المستويات

وتتبع أهمية هذه الحالة أيضاً من أن معالجة الزكاة ضريبياً ترتبط في الغالب بخصمها من الدخل الخاضع للضريبة عند استيفاء الشروط النظامية، وهو ما يختلف عن النموذج الماليزي القائم على الائتمان أو الخصم المباشر من الضريبة المستحقة. وهذه المفارقة تمنح البحث فرصة لمقارنة نمطين مختلفين من الاعتراف الضريبي بالزكاة، وما يمكن أن يترتب على كل منهما من آثار في الامتثال والحوافز والإدارة .

5. الحالة المصرية

تأتي مصر في موقع مغاير لبقية الحالات؛ فهي ليست مجرد حالة مقارنة، بل الميدان الرئيس الذي يستهدف البحث تقويم إمكان تطبيق نتائجه فيه. ولذلك فإن حضورها في الدراسة لا يكون بوصفها نموذجاً خامساً موازياً لبقية الحالات فحسب، بل بوصفها المجال الذي تُختبر في ضوءه إمكانات الاستفادة من التجارب المقارنة، في حدود الإطار الدستوري والقانوني والمؤسسي المصري .

وتكمن خصوصية الحالة المصرية في اجتماع عدة عناصر: وجود نظام ضريبي حديث واسع النطاق، وعدم وجود نظام رسمي شامل لجمع الزكاة على غرار بعض الدول الأخرى، وتعدد القنوات الزكوية والخيرية، وحضور مؤسسات دينية وإفتائية ذات وزن علمي ومجتمعي، مع إمكانية دراسة البدائل التشريعية والإدارية من داخل واقع قانوني محدد، لا من خلال افتراضات مجردة .

ثالثاً: القيمة المنهجية لتوسيع الدراسة المقارنة

يضيف توسيع الدراسة المقارنة قيمة منهجية مهمة إلى هذا المقترح من عدة وجوه.

أولاً: تنويع النماذج محل الدراسة.

فالحالات المختارة لا تمثل صورة واحدة للعلاقة بين الزكاة والضرائب، بل تقدم أنماطاً مؤسسية وقانونية

مختلفة: تكامل إداري نسبي، واعتداد ضريبي مباشر بالزكاة، وتنظيم قانوني موسع مع تحديات تنفيذية، وتعدد مؤسسي مع معالجة ضريبية مختلفة. وهذا التنوع يمكّن الباحث من بناء تصنيف تحليلي أكثر عمقاً من مجرد وصف حالة منفردة.

ثانياً: اختبار البدائل في ضوء الواقع لا في ضوء التنظير وحده.

فالدراسة المقارنة تسمح بفحص ما إذا كانت البدائل الفقهية أو القانونية المقترحة قد وجدت لها صور قريبة في الواقع، وكيف عملت، وما العقبات التي واجهتها، وما العوامل التي ساعدت على نجاحها أو حدت من فاعليتها. وهذا يثري الباب الفقهي ولا يضعه في عزلة عن العالم المؤسسي المعاصر .

ثالثاً: تقوية التطبيق المصري.

فكلما كانت الدراسة المقارنة أكثر تنوعاً وانضباطاً، أمكن للحالة المصرية أن تستفيد من نتائجها بصورة أدق، سواء من جهة معرفة ما يمكن اقتباسه، أو ما ينبغي تجنبه، أو ما يحتاج إلى تعديل جوهري قبل التفكير في تطبيقه. وبذلك لا تكون المقارنة ترفاً علمياً، بل جزءاً من بناء البدائل المصرية على أساس مقارن واع .

رابعاً: حدود هذا التوسع

مع أهمية هذا التوسع، لا ينبغي أن يُفهم منه أن الرسالة تسعى إلى بناء نظرية عامة صالحة بالدرجة نفسها لجميع الدول ذات الأغلبية المسلمة، ولا إلى إصدار أحكام نهائية على جميع النماذج القائمة. فالمقصود من التوسيع هو بناء قاعدة مقارنة أوسع واستخلاص دروس تحليلية أكثر ثراء، لا الادعاء بإنتاج تعميم مطلق يتجاوز اختلاف البيئات القانونية والاقتصادية والمذهبية والإدارية غير أن اتساع الموضوع وإمكان تفرعه إلى دراسات لاحقة لا يعفي من ضرورة ضبط حدود الرسالة نفسها، بحيث تظل قابلة للإنجاز بوصفها رسالة دكتوراه محددة الموضوع والمنهج والحدود، وإن انفتحت نتائجها بعد ذلك على مسارات بحثية متعددة في الفقه المالي، والاقتصاد الإسلامي، والتشريع، والحوكمة المؤسسية.

خامساً: خلاصة الملحق

يؤكد هذا الملحق أن قيمة البحث لا تنحصر في إنتاج نص أكاديمي، بل تمتد إلى بناء معرفة قابلة للإفادة في مجالات الإفتاء، والسياسات العامة، والحوكمة المؤسسية، والنقاش العلمي المعاصر حول الزكاة والضرائب. كما يبين أن توسيع الدراسة المقارنة ليس زيادة شكلية في عدد الحالات، بل أداة منهجية لتقوية التحليل الفقهي والمؤسسي، واختبار البدائل في ضوء تجارب متنوعة، ثم إعادة تقويمها في السياق المصري.